

Договор публичной оферты

г. Санкт-Петербург

«08» апреля 2024 года

1. Общие положения

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) (далее – Договор, Оферта) ИП Макарова Яна Олеговна (ОГРНИП: 317784700235990, ИНН: 782002813333), (именуемая в дальнейшем – **Исполнитель**), и содержит все существенные условия предоставления услуг любому лицу (именуемое в дальнейшем – **Заказчик**).

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), совершение действий по выполнению указанных в ней условий договора (в частности, оплата услуг) считается акцептом оферты. При этом договор считается заключенным без подписания в каждом конкретном случае, так как акцепт оферты приравнивается к заключению договора на указанных ниже условиях.

1.3 Акцептом (принятием) условий, изложенных в настоящей оферте, является факт полной оплаты услуг Исполнителя по выставленному Исполнителем счету. Акцепт настоящей Оферты равносителен заключению договора в письменной форме (пункт 3 статьи 438 ГК РФ).

1.4 Исполнитель и Заказчик (именуемые в дальнейшем – **Стороны**), действуют условиях, определенных в Оферте.

1.5. Для целей исполнения условий Договора Исполнитель признается рекламодателем, а Заказчик – изначальным рекламодателем либо рекламодателем (посредником между другим рекламодателем и Исполнителем).

2. Предмет оферты

2.1. Исполнитель по заявке Заказчика обязуется выполнить услуги, связанные с размещением рекламных материалов Заказчика в сети «Интернет», в выбранных Заказчиком сообществах (группах) на сайте в сети «Интернет», расположенном по адресу «https://vk.link/wf_media», на условиях, установленных Договором (далее – Услуги).

2.2. Заказчик обязуется оплатить Услуги на условиях, определенных Договором.

2.3. Услуги оказываются Исполнителем дистанционно (без нахождения на территории Заказчика).

3. Обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Обеспечивать качественное оказание Услуг в согласованные Сторонами сроки.

3.1.2. Исполнитель вправе для исполнения обязательств по Договору привлекать третьих лиц без согласования с Заказчиком. В таком случае дополнительная плата с Заказчика не взимается.

3.1.3. Своевременно предупредить Заказчика о недостаточности информации, о невозможности оказания Услуг в согласованные сроки, о других, не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые могут повлиять на содержание и сроки оказания Услуг.

3.1.4. Обеспечить наличие у себя технических средств, необходимых для оказания Услуг.

3.1.5. В целях соблюдения требований статьи 18.1 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» по поручению Заказчика до начала размещения рекламно-информационных материалов:

- передать полученные от Заказчика сведения о нем, рекламодателе и о рекламных материалах оператору рекламных данных (ОРД) в целях присвоения рекламным материалам идентификатора;

- получить от ОРД идентификатор рекламных материалов, обеспечить и контролировать его наличие в размещаемых рекламных материалах;

- добавить пометку «Реклама», указание на рекламодателя или на сайт с информацией о нем в рекламных материалах и контролировать их наличие;

- передавать за Заказчика всю необходимую информацию о распространенных рекламных материалах в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) через ОРД в порядке и сроки, установленные законодательством РФ. Исполнитель самостоятельно выбирает ОРД без согласования с Заказчиком.

3.1.6. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения запроса от Заказчика предоставлять информацию:

- об идентификаторе рекламы;

- о заключении договора с обязанностью о передаче информации в ЕРИР за Заказчика с лицом, обязанным передавать такую информацию;

- о выборе ОРД.

3.1.7. Вносить исправления в информацию, передаваемую в ОРД и ЕРИР, в случае получения от Заказчика измененной информации и/или получения запроса от ОРД по предварительному согласованию с Заказчиком.

3.1.8. Выполнять иные обязанности, установленные законодательством РФ и Договором.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Оплатить Услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные Договором.

3.2.2. Предоставить Исполнителю актуальные, достоверные рекламно-информационные материалы для размещения (публикации) в порядке и на условиях, установленных Договором.

3.2.3. Своевременно передавать Исполнителю актуальную, полную и достоверную информацию, включая информацию о рекламодателе (наименование, ИНН – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, ИНН – для индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, ИНН – для физических лиц), необходимую для размещения (публикации) рекламно-информационных материалов и выполнения Исполнителем обязанностей, установленных пунктом 3.1.5. Договора.

3.2.4. В случае если Заказчик является посредником между другим рекламодателем и Исполнителем, Заказчик обязан об этом сообщить Исполнителю, а также передать все необходимые сведения об изначальном рекламодателе (наименование, ИНН – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, ИНН – для индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, ИНН – для физических лиц) и изначальном рекламном договоре (дата заключения и номер) между рекламодателем и первым посредником для внесения их в ОРД и передачи в ЕРИР.

3.2.5. Нести ответственность за предоставление неактуальных, недостоверных, и/или нарушающих требования действующего законодательства РФ рекламно-информационных материалов для размещения (публикации) в порядке и на условиях, установленных Законом и/или Договором.

3.2.6. Выполнять иные обязанности, установленные законодательством РФ и Договором.

3.2.7. Заказчик гарантирует, что содержание и форма рекламно-информационных материалов, определение и использование ключевых слов, размещение Исполнителем рекламно-информационных материалов, в соответствии с определенными Исполнителем условиями размещения, не нарушает и не влечет за собой нарушения прав третьих лиц и норм законодательства РФ.

4. Порядок и условия размещения (публикации) рекламно-информационных материалов

4.1. Заказчик через сообщество, расположенное в социальной сети «ВКонтакте» по адресу «https://vk.com/wf_media», либо через мессенджер «Telegram», по адресу «https://t.me/wf_media» направляет сообщением в диалоге Исполнителю заявку на размещение (публикацию) записи с рекламно-информационными материалами Заказчика.

4.2. После получения заявки на размещение (публикацию) записи Исполнитель направляет Заказчику счет на оплату Услуг. Оригиналы счетов, после их отправки через социальную сеть «ВКонтакте» или электронной почтой могут передаваться Заказчику вместе с Актами об оказанных услугах преимущественно посредством использования ЭДО «Контур-Диадок», либо с курьером и/или почтовой доставкой.

Заказчик производит оплату Услуг в порядке и сроки, установленные разделом 5 Договора, и направляет в адрес Исполнителя документ, подтверждающий оплату Услуг (платежное поручение с отметкой банка, чек-ордер). Указанные в заявке дата и время размещения (публикации) записи предварительно бронируются Исполнителем для размещения (публикации) соответствующей записи после полной оплаты Услуг.

4.3. Рекламно-информационные материалы, подлежащие размещению (публикации), направляются Заказчиком Исполнителю способом, предусмотренным пунктом 4.1 Договора, не позднее, чем за 24 часа до наступления указанных Заказчиком в ранее поданной заявке даты и времени размещения (публикации) записи.

Вместе с рекламно-информационными материалами Заказчик предоставляет информацию, предусмотренную пунктом 3.2.3 и при необходимости пунктом 3.2.4 Договора.

При несоблюдении Заказчиком предусмотренного настоящим пунктом срока направления Исполнитель не гарантирует размещение (публикацию) рекламно-информационных материалов в дату и время, указанные в заявке Заказчика, а запись с рекламно-информационными материалами Заказчика будет размещена в иные дату и время по возможности Исполнителя.

В случае, когда дата заключения Договора/направления заявки или рекламно-информационных материалов и дата размещения (публикации) записи с

рекламно-информационными материалами Заказчика совпадают, допускается направление Заказчиком рекламно-информационных материалов не позднее, чем за 12 часов до наступления указанных Заказчиком в ранее поданной заявке даты и времени размещения (публикации) записи.

4.4. Исполнитель после получения рекламно-информационных материалов Заказчика в течение 24-х часов осуществляет их проверку на предмет соответствия законодательству РФ, требованиям Договора, правилам социальной сети «ВКонтакте» и/или мессенджера «Telegram».

Установленный настоящим пунктом период времени подлежит сокращению при наличии обстоятельств, предусмотренных абзацем третьим пункта 4.3. Договора.

4.5. Рекламно-информационные материалы, направляемые Заказчиком для размещения (публикации), не должны содержать:

- значительного количества слов, написанных заглавными буквами (такой способ выделения текста допускается только для заголовка и/или нескольких слов в составе записи);

- нецензурной лексики, рекламы алкогольной продукции, продукции военного назначения, оружия, табачных изделий и их принадлежностей, в том числе кальянов и вейпов, наркотических средств, финансовых пирамид, азартных игр, предсказаний, колдовства, эзотерики, таро, экстрасенсорики, нейролингвистического программирования, фото- и/или видеоматериалов, демонстрирующих обнаженное человеческое тело, рассылок вредоносного характера (спам);

- любой иной информации, запрещенной к распространению / размещению / публикации законодательством РФ и/или правилами социальной сети «ВКонтакте» и/или мессенджера «Telegram».4.3.

Требования к рекламным материалам, публикуемым в сети ВКонтакте, описаны по адресу: <https://vk.com/terms>.

Требования к рекламным материалам, публикуемым в сети Telegram, описаны по адресу: <https://promote.telegram.org/guidelines#1-ad-format>.

4.6. При соблюдении Заказчиком условий настоящего раздела Исполнитель размещает (публикует) запись с рекламно-информационными материалами Заказчика.

4.7. Исполнитель вправе отказать в размещении (публикации) записи с рекламно-информационными материалами, предоставленными Заказчиком, в случае их несоответствия критериям, установленным в пункте 4.5. Договора.

О наступлении обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом, Исполнитель уведомляет Заказчика в течение 1 (одного) календарного дня посредством отправки сообщения от имени сообщества (группы) с указанием конкретных нарушений (недостатков).

4.8. При наступлении обстоятельств, предусмотренных в пункте 4.7 Договора, Заказчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения уведомления Исполнителя устранить имеющиеся нарушения (недостатки) и повторно направить заявку вместе с исправленными рекламno-информационными материалами в порядке, установленном пунктом 4.1 Договора.

4.9. При двукратном отказе Исполнителя от размещения (публикации) рекламno-информационных материалов, предоставленных Заказчиком, по основаниям, установленным пунктом 4.7 Договора, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.

4.10. Стороны согласовали, что запись с рекламno-информационными материалами Заказчика находится в свободном доступе для ознакомления заинтересованных лиц с момента размещения (публикации) в течение 1 (первого) часа не обновляясь другими публикациями и далее от 12 до 72 часов по согласованию Сторон. После истечения указанного срока запись может быть удалена Исполнителем.

5. Стоимость Услуг и порядок расчетов

5.1. Размещение рекламных материалов Заказчика осуществляется при условии полной предоплаты.

5.2. Стоимость Услуг определяется, исходя из цен за размещение (публикации) записей, сведения о которых опубликованы на сайте в сети «Интернет», расположенном по адресу «https://vk.link/wf_media».

5.3. Итоговая стоимость Услуг определяется расчетными документами (счетами, выставленными Исполнителем в адрес Заказчика). Объемы и виды публикаций указываются в выставляемых счетах.

5.4. Денежные средства подлежат перечислению Заказчиком в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя не позднее, чем в течение 24-х часов с момента получения счета на оплату.

5.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится в рублях на основании выставленного счета.

5.6. Исполнитель вправе не размещать рекламные материалы Заказчика до момента поступления денежных средств в полном объеме.

5.7. Исполнитель имеет право изменять цены, виды и объемы предоставляемых Исполнителем Услуг. В случаях, когда изменения имеют существенное значение для исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязуется предварительно уведомлять Заказчика о таких изменениях по электронной почте, не позднее, чем за семь календарных дней до вступления в силу данных изменений.

5.8. Цены и объемы предоставляемых Исполнителем Услуг не подлежат изменению: по ранее оплаченным Заказчиком счетам; по счетам, ранее выставленным Заказчику, за исключением счетов, оплата которых просрочена.

5.9. Стороны согласились, что в спорных ситуациях достаточным подтверждением объема и стоимости, оказанных по Договору Услуг, являются данные статистики опубликованных материалов. Данные статистики рекламной кампании предоставляются посредством скриншотов сделанных публикаций.

6. Порядок приема-сдачи Услуг

6.1. По окончании каждого отчетного периода, но не позднее семи дней после него Исполнитель направляет Заказчику посредством социальной сети «ВКонтакте», или электронной почте, либо посредством ЭДО «Контур-Диадок», Акт об оказанных услугах.

6.2. В течение трёх рабочих дней с момента предоставления Акта об оказанных услугах Заказчик обязан принять его или письменно сообщить Исполнителю о возражениях по Акту об оказанных услугах.

6.3. По истечении срока, указанного в пункте 6.2 Договора, Акт об оказанных услугах считается принятым Заказчиком в полном объеме без претензий.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение срока оказания Услуг Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1% от стоимости Услуг за каждый день просрочки.

7.3. В случае если дата и время размещения рекламно-информационных материалов Заказчика были забронированы, в соответствии с пунктом 4.2 Договора, но Заказчик не направил Исполнителю соответствующие материалы вплоть до

наступления забронированных даты и времени размещения (публикации), уплаченные Заказчиком денежные средства возврату не подлежат.

7.4. При наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.9 Договора, уплаченные Заказчиком денежные средства возврату не подлежат.

7.5. Исполнитель не несет ответственности за актуальность, полноту и достоверность рекламно-информационных материалов, предоставленных Заказчиком, а также за соответствие их требованиям законодательства РФ. Заказчик возмещает все убытки Исполнителю в случае передачи последнему неактуальных, недостоверных, неполных данных и/или данных, нарушающих требования действующего законодательства РФ.

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать 50% от стоимости Услуг, определяемой, согласно разделу 5 Договора.

7.7. В случае если неисполнение либо ненадлежащее исполнение Заказчиком обязанностей по Договору, стало основанием для предъявления к Исполнителю претензий, исков и/или предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов и/или третьих лиц, Заказчик обязуется незамедлительно по требованию Исполнителя предоставить ему всю запрашиваемую информацию, касающуюся размещения и содержания материалов, содействовать Исполнителю в урегулировании таких претензий и исков, а также возместить все убытки (включая судебные расходы, расходы по уплате штрафов), причиненные Исполнителю вследствие предъявления ему таких претензий, исков, предписаний в связи с нарушением прав третьих лиц и/или законодательства РФ в результате размещения рекламно-информационных материалов.

7.8. Исполнитель, как рекламораспространитель, не несет ответственности за действия других участников рекламной цепочки, по отношениям, возникшим в рамках Договора.

7.9. Заказчик в полном объеме несет ответственность за соответствие содержания и формы рекламных материалов требованиям законодательства РФ, юридическую правомерность использования логотипов, фирменных наименований и прочих объектов интеллектуальной собственности, результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в рекламных материалах, в том числе в перечне ключевых слов, а равно за отсутствие в материалах обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить другую Сторону в письменной форме о возникновении подобных обстоятельств и об их влиянии на возможность исполнить обязательства. Такое основание освобождения от ответственности имеет силу с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Отсутствие уведомления лишает соответствующую Сторону права ссылаться на непреодолимую силу.

8.3. Действие непреодолимой силы отодвигает исполнение обязательств на срок, в течение которого имеет место такое действие. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы или их последствий более трех месяцев каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую Сторону.

9. Порядок разрешения споров

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из Договора, Сторона до обращения в суд предъявляет не исполнившей обязательства Стороне претензию в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

9.2. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом соответствующей Стороны.

В претензии указываются: требования Стороны; сумма претензии и обосновывающий ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; срок для ответа на претензию; обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования и подтверждающие их доказательства, со ссылкой на нормы законодательства РФ; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Претензия отправляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, либо вручается под расписку.

9.3. Сторона, получившая претензию, обязана в срок, установленный в претензии, надлежащим образом исполнить обязательство, либо предоставить свой ответ об отказе в удовлетворении претензии, указав мотивы отказа со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации.

Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом соответствующей Стороны.

Ответ на претензию отправляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, либо вручается под расписку.

Вне зависимости от получения/неполучения ответа на претензию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии Сторона, предъявившая претензию, вправе передать спор на разрешение суда.

9.4. Порядок направления Сторонами претензий, установленный настоящим разделом Договора, признается специальным. Положения пункта 10.3 Договора в данном случае не применяются.

9.5. Споры и разногласия, вытекающие из Договора, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством РФ в арбитражном суде либо суде общей юрисдикции по адресу нахождения Исполнителя.

10. Прочие условия

10.1. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

В случае досрочного прекращения Договора по соглашению Сторон Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения Договора возвратить Заказчику полученные от него денежные средства в полном размере, за вычетом стоимости Услуг, фактически оказанных Исполнителем надлежащим образом, а также фактически понесенных Исполнителем расходов в связи с оказанием Услуг.

Денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке на банковский счет по реквизитам, указанным Заказчиком в заявлении (предложении) о прекращении Договора и возврате денежных средств, направленном в адрес Исполнителя, либо в соглашении Сторон о прекращении Договора.

10.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора:

- в случае, предусмотренном пунктом 4.9. Договора;
- в иных случаях, установленных законодательством РФ.

Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Исполнителем в адрес Заказчика любым из предусмотренных Договором способов. Договор в этом случае будет считаться расторгнутым на следующий день после получения Заказчиком уведомления.

10.3. Стороны признают надлежащим уведомлением, извещением, предоставлением информации, согласованием и иным исполнением Сторонами

своих обязательств по Договору в письменной форме письма, акты, отчеты, дополнительные соглашения, включая их скан-образы, и электронные письма, полученные и/или отправленные с помощью клавиши «Написать ВКонтакте» на сайте в сети «Интернет», расположенном по адресу «https://vk.link/wf_media».

10.4. Отправляемые Сторонами документы считаются полученными адресатом:

а) в случае вручения адресату лично – в момент доставки;

б) в случае доставки заказной почтой – в момент вручения или по истечении 3-х календарных дней с момента доставки в отделение связи для получения адресатом;

в) в случае направления по электронной почте, либо через сайт в сети «Интернет», расположенный по адресу «https://vk.link/wf_media» – спустя двадцать четыре часа после отправления.

11. Заключительные положения

11.1. Договор и его исполнение регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Обмен подписанными экземплярами Договора и другими документами производится Сторонами посредством системы электронного документооборота для обмена юридически значимыми документами – «Диадок».¹

11.3. Акцептование условий Оферты подтверждает, что Заказчик дает согласие на обработку его персональных данных по форме, установленной Исполнителем (Приложение № 1).²

¹ Пункт в указанной редакции применяется в случае, если Заказчиком является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. В случае, если Заказчиком выступает физическое лицо, обмен скан-образами подписанных экземпляров Договора производится по согласованию Сторон посредством социальной сети «ВКонтакте», либо электронной почтой.

² Пункт применяется в случае, если Заказчиком является физическое лицо.

Реквизиты

ИП Макарова Яна Олеговна

ИНН: 782002813333

ОГРНИП: 317784700235990

Юр. адрес: 196608, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, д.43, кв.1.

Расч. счет: 40802810300000235277

Банк: АО ТИНЬКОФФ БАНК

Кор. счет банка: 30101810145250000974

БИК банка: 044525974

Исполнитель ИП Макарова Яна Олеговна /



Приложение № 1

к Договору публичной оферты
от «08» апреля 2024 г.

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных³

г. Санкт-Петербург

Я, _____,
ИНН _____,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,

в целях формирования документооборота предпринимателя, бухгалтерских операций и налоговых отчислений, предоставления персональных данных третьим лицам для выполнения требований законодательства РФ о маркировке рекламной продукции, а также на хранение всех вышеназванных данных на материальных и электронных носителях.

даю согласие ИП Макаровой Яне Олеговне ИНН 78200281333, либо лицу, осуществляющему обработку персональных данных по поручению оператора на обработку моих персональных данных, а именно:

- Фамилия, имя, отчество (в т. ч. прежние);
- идентификационного номера налогоплательщика;
- иные сведения, указанные в Договоре,

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

До моего сведения доведено, что ИП Макарова Яна Олеговна гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.

«___» _____ 20__ г.

Субъект персональных данных:

(подпись) / _____
(Ф.И.О.)

³ Применяется в случае, если Заказчиком является физическое лицо.